

1500174-10.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500174-10.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-10.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE JOSE CARVALHO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos A fl. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 18h10min, na Rua Afrânio Peixoto, nº 159, Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, qualificado a fls. 05, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 22 (vinte e dois) papелotes de cocaína, pesando aproximadamente 15g, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 12 e no laudo toxicológico de fl. 76/78. Apreendida, ainda, com o réu, a quantia de R\$ 80,00 em espécie (fl. 39/41).

O réu foi notificado (fl. 82), ofertou defesa prévia (fl. 86/87), foi recebida a

denúncia em 18 de fevereiro de 2022 (fl. 88) e foi citado a fl. 104.

Durante a instrução, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e foi realizado o interrogatório do réu (fl. 106).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 110/113). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, em caso de condenação, aplicação da pena base em seu mínimo legal e direito de recorrer em liberdade (fl. 117/123).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fl. 2), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de constatação preliminar (fl. 11) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fl. 76/78), bem como pelas provas orais colhidas.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O policial Milton, em juízo (fl. 106), reconheceu o réu. Disse que durante patrulhamento depararam-se com ele, que esboçou nervosismo no momento que viu a equipe, o que motivou abordagem. Em busca pessoal, foram localizados no bolso de sua jaqueta 22 papérolas contendo cocaína. Ele negou a prática do ato, mas as drogas foram encontradas no bolso dele. Perceberam o nervosismo porque ele agiu de forma estranha quando a viatura adentrou a rua.

No mesmo sentido o depoimento em juízo do policial Jean (fl. 106). Acrescentou que no bolso do shorts dele foi encontrada a quantia de R\$ 80,00. Não o conhecia anteriormente. O réu desviou o olhar e ficou de cabeça baixa, o que motivou a abordagem.

O réu Alexandre, em juízo (fls. 106), negou os fatos. Foi ao local receber um valor do seu Júnior e a moça que estava ao seu lado era testemunha. Os policiais encontraram as drogas em uma quadra de skate. Ao final, disse que foi ao local para comprar drogas por ser usuário. Não chegou a comprar a droga, tinha em sua posse apenas um cigarro de maconha e o dinheiro apreendido. Quando os policiais entraram na rua, o traficante correu e está sendo confundido com ele. Parou com o crime. Não conhecia os policiais anteriormente, mas acredita que já os tenha visto nas redondezas, pois tem parentes por lá. Estava no local para comprar drogas e para receber um pagamento do Seu Júnior (R\$ 100,00), que tem uma boate no local. Realizou a troca de um toldo pra ele. Uma senhora que estava ao seu lado foi testemunha, seu nome é Rosana, ela trabalha no local e viu tudo o que aconteceu sentada na cadeira. Não se recorda o nome da boate. O local é ponto de tráfico, na praça. Seu Júnior não tem ligação com a traficância.

A negativa do réu restou isolada e não merece crédito. A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a sua condenação do réu. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram que o envolvimento das drogas com o acusado era claro.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, o modo como estavam acondicionadas e a quantia em dinheiro apreendida são indicativos suficientes para concluir-se que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.).

Assim, não há falar em absolvição por falta de provas.

Sendo o réu reincidente, incabível a causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos consistentes e seguros dos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é reincidente (fl. 54/56), o que será valorado na próxima fase. O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal;

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumento a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois trata-se de réu reincidente.

PENA DEFINITIVA: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, bem como a reincidência, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fl. 28/30, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA